

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

### 1. Introdução

No estudo do Direito Administrativo, um dos temas mais relevantes é o **processo administrativo federal**, regido pela Lei 9784 de 1999.

Essa lei é essencial não apenas para concursos federais, mas também para provas estaduais e municipais, já que seus princípios e normas acabam sendo aplicados de maneira ampla no âmbito da administração pública em geral. Assim, é fundamental compreender suas disposições, especialmente as relacionadas aos direitos e deveres dos administrados, já que são pontos recorrentes em provas.

Antes de adentrar nas disposições da lei, é importante entender a diferença técnica entre processo e procedimento, apesar de, na prática, muitas vezes serem usados como sinônimos. O **procedimento é uma sequência ordenada de atos administrativos**. Ele pode ser visualizado como um caminho, no qual diversos atos são praticados ao longo do percurso.

Por exemplo, em um procedimento de concurso público, há a aprovação para realização do concurso, a contratação da banca organizadora, a formação da comissão, o lançamento do edital, o período de inscrições, a realização de provas e demais etapas.

Cada um desses atos compõe o procedimento, que é caracterizado exatamente por essa sucessão de atos organizados de maneira lógica e ordenada.

O **processo**, por sua vez, representa um **vínculo jurídico**. É o laço estabelecido entre a administração pública e o interessado, seja um particular ou um servidor, em relação a determinada situação ou controvérsia. Um exemplo clássico é a aplicação de uma sanção administrativa a um particular, ocasião em que se forma um vínculo jurídico entre a administração e esse terceiro.

Portanto, enquanto o procedimento é o conjunto sequencial de atos, **o processo é o vínculo jurídico que sustenta essa sequência em uma relação de direito**.

A Lei 9784/99 trata de ambos: estabelece o processo administrativo, que é o vínculo, e organiza o seu desenvolvimento através do procedimento. Ou seja, regula tanto a relação jurídica entre as partes quanto os atos que devem ser praticados para a solução do caso concreto.

Outro aspecto crucial é a distinção entre processo administrativo e processo judicial. O **processo judicial ocorre no âmbito do Poder Judiciário** e é conduzido por um **juiz de direito**, que exerce o papel de julgador imparcial entre duas partes em conflito. Por isso, o processo judicial é **tripartido**, pois conta com três figuras essenciais: **o juiz e as duas partes litigantes**.

Já o **processo administrativo ocorre no âmbito da própria administração pública, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário**. Nele, **a administração pública desempenha tanto o papel de parte quanto de julgadora**.

Não há a figura de um juiz imparcial externo; a autoridade administrativa é quem conduz e decide o processo, o que caracteriza a **natureza bipartida** do processo administrativo: **de um lado a administração pública, de outro o administrado interessado**.

Essa compreensão inicial é fundamental para o estudo aprofundado do processo administrativo federal, pois esclarece como se dá a atuação administrativa interna e qual é o papel da Lei 9784 na regulação dessas relações e procedimentos.

O processo administrativo existe para diversas finalidades, e mais adiante, ao tratar das classificações, será possível observar em detalhes a variedade de objetivos que podem justificar a sua instauração.

Contudo, é importante já compreender que uma das principais razões para a existência do processo administrativo é **assegurar que, sempre que a administração pública pretenda restringir direitos do cidadão ou aplicar sanções, isso só ocorra mediante o respeito ao contraditório e à ampla defesa.**

É claro que o processo administrativo também serve a outros propósitos, como permitir que o próprio cidadão formule requerimentos para a ampliação de seus direitos, mas a necessidade de proteger o administrado contra atos unilaterais restritivos é central.

Essa proteção se fundamenta no **princípio do devido processo legal**, que garante que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem passar por um procedimento que respeite o direito à defesa. O devido processo legal é um conceito que atravessa diversas áreas do direito, como o direito penal, civil e, naturalmente, o direito administrativo.

No contexto administrativo, ele exige que qualquer sanção ou restrição de direitos só seja aplicada após o interessado ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em um processo regido pela lei, e não pela vontade discricionária da administração.

Esse princípio está consagrado no inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal, que afirma que ninguém será privado de liberdade ou de bens sem o devido processo legal. Assim, a atuação da administração pública precisa se submeter a um processo formal, estabelecido por normas legais, assegurando o direito de defesa ao interessado.

Além disso, é importante compreender a aplicabilidade da Lei 9784. Embora seja uma lei federal, regendo o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, ela **também pode ter aplicação subsidiária em outras esferas da federação**. Para entender essa possibilidade, é necessário diferenciar o que é uma lei federal do que é uma lei nacional.

A lei nacional, ainda que editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, tem aplicabilidade em todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Um exemplo de lei nacional é a Lei de Improbidade Administrativa e a nova Lei de Licitações e Contratos.

Já a lei federal, como é o caso da Lei 9784, embora também editada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente, destina-se exclusivamente à administração pública federal. Sua aplicação se limita, em regra, à esfera da União. Isso ocorre porque a Constituição Federal determina que cada ente federativo deve elaborar sua própria legislação de processo administrativo.

Assim, cada Estado da Federação e cada Município precisa ter sua própria lei disciplinando seus processos administrativos, tal como ocorre, por exemplo, com as leis que regulam o regime jurídico dos servidores públicos.

Portanto, a Lei 9784 é uma norma federal e cada ente federativo, como os Estados do Pará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, bem como todos os municípios do Brasil, deve ter sua legislação própria sobre o tema.

Ainda assim, na falta de norma específica local, ou quando a legislação estadual ou municipal for omissa, a Lei 9784 poderá ser utilizada de maneira subsidiária para suprir essas lacunas, desde que não haja conflito com normas locais.



## Jurisprudência

O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento muito relevante a respeito da aplicação da Lei 9784 de 1999, que é a lei do processo administrativo federal.

**Embora a regra geral determine que cada ente federativo deve possuir sua própria lei de processo administrativo, o STJ reconhece que a Lei 9784 pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados, municípios e ao Distrito Federal quando houver lacunas na legislação local.**

A Súmula 633 do STJ estabelece que a Lei 9784 pode ser aplicada especialmente em relação ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos, mas essa aplicação não se limita exclusivamente a essa matéria.

Ou seja, se um estado ou município não possuir uma lei específica que discipline determinado aspecto do processo administrativo, a Lei 9784 **poderá ser utilizada para suprir essa ausência**, garantindo o adequado funcionamento da administração pública.

Por exemplo, se um determinado estado ainda não possui uma lei própria que regule o processo administrativo, esse estado pode perfeitamente utilizar a Lei 9784 para reger seus processos, de forma integral. Da mesma forma, se um município não conta com uma legislação específica, também poderá se valer da lei federal sem qualquer problema, aplicando-a de forma subsidiária.

**Sumula 633 STJ:** *"A lei 9784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios se inexistir norma local específica que regula a matéria";*

Há também situações em que um estado ou município possui uma legislação própria que trata apenas de determinados aspectos do processo administrativo. Nesse caso, a aplicação da Lei 9784 ocorre apenas de forma **parcial**, apenas para **suprir pontos que não foram abordados pela legislação local**.

Um exemplo disso pode ser observado no estado da Paraíba, onde existe uma lei que regula o processo administrativo fiscal estadual, mas não existe uma lei geral para todos os processos administrativos. Assim, para os processos fiscais, aplica-se a legislação estadual, enquanto para os demais processos administrativos, aplica-se a Lei 9784 de maneira subsidiária.

Outro exemplo seria um estado que possua uma lei geral de processo administrativo, mas que, ao analisá-la, verifica-se uma lacuna específica, como a ausência de regras sobre a anulação de atos administrativos.

Nesse caso, mesmo existindo uma lei estadual, pode-se recorrer à Lei 9784 para preencher essa lacuna específica, utilizando, por exemplo, os artigos 53, 54 e 55 da lei federal, que tratam da anulação de atos administrativos. Assim, ainda que a legislação local esteja em vigor, a lei federal será aplicada de forma parcial, apenas para complementar o que estiver faltando.

Esse entendimento também se aplica ao Distrito Federal, que, na ausência de previsão específica em sua legislação, pode utilizar a Lei 9784 de forma subsidiária, integral ou parcial, conforme a necessidade.

Portanto, a aplicação da Lei 9784 não se limita apenas ao prazo decadencial, mas pode alcançar diversos outros aspectos do processo administrativo sempre que houver lacunas na legislação estadual ou municipal. Essa flexibilidade garante maior segurança jurídica e uniformidade no tratamento dos processos administrativos em todo o país.

## 2. Princípios

Dentro do estudo do processo administrativo federal, é fundamental compreender os **princípios** que regem a atuação da administração pública conforme previstos na Lei 9784. Esses princípios são chamados de **princípios infraconstitucionais** porque, embora tenham enorme importância, estão previstos em lei ordinária e não diretamente na Constituição.

Eles se diferem dos princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição Federal, mas são igualmente essenciais para orientar a prática administrativa.

O artigo 2º da Lei 9784 estabelece que a administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.

Cada um desses princípios já foi abordado anteriormente no estudo de Direito Administrativo, mas é importante retomar e destacar seus pontos principais.

O princípio da **legalidade** determina que a administração pública só pode agir conforme a previsão em lei. Isso significa que a administração não tem liberdade para agir segundo sua vontade própria; todos os seus atos precisam encontrar respaldo legal.

O princípio da **finalidade**, por sua vez, é uma faceta do princípio da impessoalidade e impõe que todo ato administrativo deve buscar atender ao interesse público, nunca ao interesse pessoal de um gestor ou de qualquer outra pessoa.

O princípio da **motivação** exige que, ao praticar atos administrativos, a administração pública apresente os fundamentos de fato e de direito que justificam a sua decisão.

Essa fundamentação é essencial para garantir transparência e controle dos atos administrativos. A motivação assegura ao administrado o conhecimento das razões que embasaram a decisão, o que é indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Os princípios da **razoabilidade e da proporcionalidade** estão intimamente ligados e orientam que as decisões administrativas devem estabelecer uma adequada relação entre os meios utilizados e os fins almejados.

Trata-se de aplicar o bom senso, evitando exageros, como no exemplo de não utilizar um meio desproporcional, como um canhão para matar um pombo. As ações administrativas devem ser moderadas e apropriadas ao objetivo que se pretende alcançar.

O princípio da **moralidade** exige que a administração pública atue sempre com ética, honestidade e probidade, respeitando padrões de conduta que vão além da simples legalidade formal. Agir dentro da lei não basta; é necessário agir corretamente, de maneira moral.

A ampla defesa e o contraditório são princípios fundamentais para a proteção dos administrados.

A **ampla defesa** garante ao indivíduo o direito de utilizar todos os meios e recursos disponíveis para se defender no âmbito do processo administrativo, incluindo, mas não se limitando à assistência de advogado, que, no processo administrativo, é uma faculdade, não uma obrigação.

Já o **contraditório** assegura o direito de resposta e contestação frente às alegações feitas pela administração pública. Se for alegado que um cidadão praticou uma infração, ele tem o direito de se defender, apresentar provas e argumentar em seu favor.

O princípio da **segurança jurídica** busca proporcionar estabilidade nas relações jurídicas, evitando mudanças abruptas e proteções a direitos adquiridos. Um exemplo da aplicação desse princípio são os prazos decadenciais para a administração rever seus próprios atos, garantindo que não haja insegurança quanto à validade dos atos praticados.

O princípio do **interesse público** reforça a ideia de que, em caso de conflito entre o interesse público e o interesse privado, prevalece o interesse público, que é indisponível e não pode ser renunciado nem substituído pela vontade particular.

Por fim, o princípio da **eficiência** impõe à administração pública o dever de buscar sempre os melhores resultados possíveis, utilizando para isso os menores esforços e os meios mais adequados, com o objetivo de prestar serviços públicos de maneira célere, econômica e eficaz.

Esses princípios estruturam toda a atuação administrativa e servem como base para a interpretação e aplicação da Lei 9784, assegurando que o processo administrativo seja desenvolvido de forma justa, equilibrada e voltada para a proteção dos direitos fundamentais dos administrados.

## 2.1. Critérios para a Condução de Processo Administrativo

No caput do artigo 2º da Lei 9784, são apresentados os princípios que regem o processo administrativo. Contudo, no parágrafo único desse mesmo artigo, são estabelecidos **critérios** que devem ser observados na condução dos processos administrativos.

Esses critérios, na realidade, representam formas práticas de aplicabilidade dos princípios que já foram citados. Assim, ao analisar esses critérios, é possível identificar claramente a qual princípio cada um deles se refere.

O primeiro critério mencionado é a **atuação conforme a lei e o direito**. Esse critério está diretamente relacionado ao princípio da legalidade. A ideia é que **a administração pública só pode atuar nos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico**.

Importante notar que, em uma visão clássica, a legalidade era entendida de forma restrita, como atuação apenas com base em lei em sentido estrito, ou seja, normas formais aprovadas pelo legislativo. No entanto, na concepção moderna, a legalidade se amplia sob a influência do princípio da juridicidade.

Isso significa que a administração pública pode praticar atos com fundamento não apenas em lei ordinária ou complementar, mas também com base em **qualquer norma válida do ordenamento jurídico**, como a própria Constituição, princípios gerais do direito, jurisprudência e atos normativos.

Assim, a atuação administrativa deve se alinhar não apenas à lei formal, mas a todo o sistema jurídico vigente.

O segundo critério é o **atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei**.

Esse critério reflete o princípio da finalidade, que, como já mencionado, é uma faceta do princípio da impessoalidade. A finalidade de qualquer ato administrativo deve sempre ser o atendimento ao interesse público, jamais a interesses particulares ou pessoais de agentes públicos. A administração pública deve perseguir objetivos que beneficiem a coletividade como um todo.

Além disso, este critério também traz uma regra fundamental sobre a competência administrativa: a competência conferida por lei aos agentes públicos é irrenunciável, salvo se houver autorização expressa em lei para tal renúncia. Toda vez que um cargo público é criado, suas atribuições são definidas por lei.

Essas atribuições correspondem às competências do agente ocupante do cargo, e uma vez investido no cargo, o agente não pode simplesmente escolher não exercer suas funções.

Se, por exemplo, um delegado de polícia, ao ser solicitado a instaurar um inquérito policial, decidir que não quer fazer isso, estaria renunciando indevidamente a uma competência que lhe foi legalmente atribuída, o que é vedado. A competência é um dever funcional que deve ser exercido e não pode ser abandonado por vontade própria.

Esses dois primeiros critérios do parágrafo único do artigo 2º mostram como a prática do processo administrativo deve refletir os princípios fundamentais do Direito Administrativo, garantindo uma atuação pública pautada na lei, no interesse público e no respeito às competências legalmente estabelecidas.

O inciso terceiro do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784 trata da **objetividade no atendimento do interesse público**, ressaltando que as **decisões administrativas não podem ser pautadas por convicções pessoais dos agentes públicos**.

A atuação administrativa deve ser objetiva, ou seja, orientada pelo que é melhor para a coletividade, sem espaço para subjetividades ou preferências individuais. O interesse público deve ser perseguido com neutralidade, de forma imparcial e impessoal.

Além disso, esse inciso reforça a **vedação da promoção pessoal de agentes ou autoridades**, o que se conecta diretamente ao princípio da impessoalidade, especialmente à faceta da neutralidade.

A neutralidade, uma das três dimensões da impessoalidade — ao lado da igualdade e da finalidade —, determina que, no exercício de suas funções, o agente público deve atuar de maneira a não se confundir com a figura pessoal do gestor. Os atos administrativos praticados não pertencem ao agente, mas sim ao órgão ou entidade pública a que ele está vinculado.

Um exemplo prático ajuda a compreender: afirmar que o prefeito de um município construiu uma ponte para a cidade é incorreto; quem construiu a ponte foi o município, ou, mais precisamente, a prefeitura enquanto órgão público.

O ato de construção é atribuído à instituição, e não à pessoa física do prefeito, de acordo com a teoria da imputação volitiva, que reforça a ideia de que a vontade do agente é imputada ao órgão público.

No inciso quarto, é estabelecido que a **atuação administrativa deve seguir padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé**. Este critério reflete claramente o princípio da moralidade. A administração pública deve agir com ética e honestidade em todas as suas atividades, sempre respeitando os valores que norteiam a boa administração.

A moralidade administrativa não se limita à moral comum; é uma moralidade jurídica, que exige que a atuação administrativa seja orientada pelo interesse público e pelo respeito à coisa pública.

Um aspecto muito importante é a estreita ligação entre moralidade administrativa e o bom uso do dinheiro público. Administrar de forma moral implica utilizar os recursos públicos de maneira responsável, honesta e eficiente, sempre em benefício da coletividade.

A gestão do dinheiro público deve ser feita com extrema responsabilidade, reforçando o compromisso ético que a administração pública tem perante a sociedade.

Avançando, o inciso V do artigo 2º da Lei 9.784/1999 trata da **divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição**. Este ponto é uma expressão direta do **princípio da publicidade**, que estabelece que a **regra geral é que as informações públicas e os atos administrativos sejam públicos ou, no mínimo, acessíveis ao público**.

Quando um ato administrativo é praticado, ele não pode permanecer oculto, pois a transparência e a publicidade são essenciais para o funcionamento da administração pública. No entanto, a Constituição prevê exceções para casos em que a divulgação de informações pode causar prejuízo ao interesse nacional, à segurança das instituições ou a investigações policiais.

Para regulamentar esse aspecto, existe a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que afirma que **a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção**.

Esta lei especifica os casos em que a informação poderá ser classificada como sigilosa, quem são as autoridades competentes para essa classificação, os graus de sigilo — reservado, secreto e ultrassecreto — e os prazos de manutenção do sigilo, além de todo o procedimento relacionado à classificação de informações.

Em seguida, temos o inciso VI do artigo 2º, que trata da **adequação entre meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público**. Esse critério se refere à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Foi utilizada uma metáfora para ilustrar o conceito: para matar um pombo, que é pequeno, não seria adequado usar um canhão; um estilingue seria suficiente. Assim, na administração pública, qualquer obrigação, restrição ou sanção imposta deve ser adequada e proporcional à finalidade pretendida.

Por exemplo, caso um servidor chegue atrasado um dia ao trabalho, seria desproporcional aplicar-lhe uma demissão. Portanto, é fundamental que exista uma relação equilibrada entre os meios utilizados e os fins almejados, respeitando os limites do necessário para a proteção do interesse público.

A continuidade do estudo da Lei do Processo Administrativo Federal aborda agora o inciso VII do artigo 2º, que trata da **indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão**, o que remete diretamente ao princípio da motivação.

A **motivação** consiste na necessidade de que a Administração Pública, ao praticar um ato, informe ao destinatário desse ato quais são os fundamentos que o autorizam.

Existem decisões que obrigatoriamente precisam ser motivadas. Isso significa que, ao tomar uma decisão, a Administração deve esclarecer os motivos que a levaram a agir daquela maneira, apresentando os fatos que sustentam o ato e o suporte jurídico que o legitima.

Para ilustrar, vamos pensar em uma multa de trânsito. Antes de pagar uma multa, o condutor recebe uma notificação que está dividida em duas partes fundamentais: a motivação de fato e a motivação de direito. A motivação de fato descreve o que aconteceu, como, por exemplo, a ultrapassagem do limite de velocidade permitido em determinada via.

Se o limite era de 40 km/h e o veículo passou a 60 km/h, esse fato é que fundamenta a aplicação da multa. Caso o condutor não tivesse ultrapassado o limite, a Administração não teria base fática para multá-lo, e o ato não poderia ser praticado.

Entretanto, não basta apenas haver um fato. É necessário também que haja um fundamento jurídico para a prática do ato. A motivação de direito é representada pela norma que autoriza a aplicação da penalidade, como, por exemplo, o artigo correspondente do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a multa para quem excede o limite de velocidade.

Se não existisse essa previsão legal, ainda que o fato ocorresse, a Administração não poderia aplicar a sanção.

Portanto, para que um ato administrativo seja validamente praticado, é indispensável que existam a motivação de fato, relacionada ao evento concreto que justifica o ato, e a motivação de direito, relacionada à previsão legal que o ampara. Isso garante a transparência, a legitimidade e a possibilidade de controle dos atos administrativos.

O inciso VIII trata da **observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados**. O processo administrativo deve adotar uma certa formalidade, necessária para assegurar direitos e garantir segurança, mas é importante destacar que logo no inciso IX a lei determina que essa formalidade deve ser **simples**.

Não se deve adotar uma forma burocrática ou exagerada, pois isso dificultaria o acesso dos cidadãos aos processos. Assim, tanto o inciso VIII quanto o inciso IX expressam o princípio da formalidade moderada, que também pode ser denominado de informalismo ou de instrumentalidade das formas.

Esse princípio significa que, **embora haja exigência de formalidades, estas devem ser moderadas e utilizadas apenas na medida necessária para assegurar os direitos dos administrados**. Exageros e excessos burocráticos tornam o processo inacessível e desestimulam a participação popular. A formalidade no processo é apenas um **instrumento**, não um fim em si mesma.

Quando alguém ingressa com um processo administrativo, não é para experimentar a formalidade, mas para alcançar um objetivo, como a obtenção de uma licença ou o reconhecimento de um direito. A administração também não inicia um processo pelo prazer da burocracia, mas para, por exemplo, aplicar uma sanção disciplinar. Portanto, o processo deve ser simples, eficiente e focado na finalidade.

O inciso X trata da **garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, especialmente nos processos que possam resultar em sanções ou envolvam situações de litígio**.

O direito à **comunicação** assegura que o interessado possa se comunicar com servidores e autoridades para compreender o andamento do processo. Já as **alegações finais** correspondem ao momento em que, encerrada a fase de produção de provas, o interessado tem a oportunidade de se manifestar sobre tudo que foi produzido.

A **produção de provas**, por sua vez, é direito do administrado, desde que essas provas sejam lícitas, pertinentes e necessárias, não podendo ser meramente protelatórias.

Outro direito garantido é o de **interpor recursos, exercendo o chamado duplo grau de jurisdição**. Caso uma autoridade tome uma decisão desfavorável, o interessado poderá recorrer a uma instância superior dentro da própria Administração.

Em síntese, o conjunto desses direitos configura a aplicação dos princípios do **contraditório e da ampla defesa**, assegurando ao administrado a oportunidade de participar ativamente do processo e defender seus interesses.

O inciso XI trata da **proibição de cobrança de despesas processuais, salvo nas hipóteses previstas em lei**. Esse princípio é conhecido como gratuidade processual. A regra geral é que a Administração Pública não pode cobrar do administrado para tramitar processos administrativos.

Por exemplo, ao fazer um simples requerimento, não se pode exigir o pagamento de taxas. Apesar de existir a possibilidade teórica de cobrança prevista em lei específica, na prática, isso é extremamente raro. Na própria Lei 9.784/1999, não há qualquer previsão de cobrança de despesas processuais, o que reforça a ideia de que o acesso ao processo administrativo deve ser gratuito.

O próximo critério abordado é o inciso XII do artigo 2º da Lei do Processo Administrativo Federal, que trata da **impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados**. Este é um princípio extremamente importante, conhecido como **princípio da oficialidade ou princípio da impulsão oficial**.

Esse princípio estabelece uma diferença fundamental entre o processo administrativo e o processo judicial. No âmbito judicial, o Poder Judiciário é inerte, ou seja, para que um processo tenha início, é necessário que alguém provoque o Judiciário, ingressando com uma ação. O juiz, por si só, não pode iniciar um processo.

Já **no processo administrativo, a lógica é diferente. A administração pública pode iniciar um processo de ofício, sem necessidade de provocação externa**. Por exemplo, a administração pode interditar uma obra irregular ou instaurar um processo administrativo disciplinar contra um servidor por infração funcional, tudo de ofício, por iniciativa própria.

Evidentemente, também é possível que o processo administrativo tenha início mediante requerimento de um interessado, como no caso de um cidadão que solicita uma licença para construção. Assim, o processo administrativo pode se iniciar tanto a pedido quanto de ofício.

Além do início, o princípio da impulsão oficial refere-se também à condução do processo. A administração pública tem a responsabilidade de impulsionar o processo, ou seja, de fazer com que ele avance de uma etapa para outra, sem necessidade de provocação do interessado.

Se, por exemplo, após a produção de provas for necessária uma nova fase, a administração pode impulsionar o processo para essa próxima etapa de forma autônoma. Isso garante celeridade e eficiência, evitando que o processo fique parado aguardando manifestações das partes.

Contudo, a possibilidade de a administração iniciar e impulsionar o processo de ofício não retira dos interessados o direito de atuar no processo. O administrado continua podendo requerer atos processuais, solicitar produção de provas, pedir diligências ou quaisquer outras providências que entenda necessárias para a defesa de seus direitos.

Assim, a atuação de ofício da administração e a participação ativa dos interessados coexistem, sem que uma exclua a outra.

Encerrando a análise dos critérios previstos no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo Federal, o inciso XIII traz uma orientação essencial sobre a interpretação da norma administrativa. O texto determina que a interpretação deve sempre **buscar a melhor forma de garantir o atendimento ao fim público a que a norma se dirige, respeitando, portanto, o princípio da finalidade**.

A norma administrativa não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar interesses públicos, e sua interpretação deve ser feita sempre com essa perspectiva.

No entanto, um ponto de extrema importância é a **vedação à aplicação retroativa de nova interpretação**. Essa proibição decorre diretamente do **princípio da segurança jurídica**, que assegura estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas.

Para ilustrar a situação, imagine uma linha do tempo: em determinado momento, a administração pública cria uma nova norma administrativa destinada, por exemplo, a conceder gratificações a servidores. Desde o início, essa norma é interpretada de forma restrita, beneficiando apenas quem exerce cargos de chefia e direção. Durante dois anos,



essa interpretação é aplicada de maneira uniforme.

Posteriormente, com a mudança de gestores ou de entendimento dentro da administração, ocorre uma nova interpretação da mesma norma, agora abrangendo também quem exerce funções de assessoramento. Importante destacar que a redação da norma em si não foi alterada; apenas sua interpretação mudou.

Nesse caso, conforme determina a lei, essa nova interpretação só produzirá efeitos a partir do momento da sua adoção, de forma prospectiva, e não poderá retroagir para beneficiar ou prejudicar situações anteriores.

Assim, servidores que durante os dois anos exerceram funções de assessoramento, mas não receberam a gratificação sob a interpretação anterior, não poderão exigir o pagamento retroativo desses valores.

O direito só passa a existir a partir da nova interpretação, respeitando o entendimento de que a mudança interpretativa não pode atingir o passado. Isso evita insegurança jurídica e protege a confiança legítima dos administrados nas práticas anteriores.

Portanto, a norma deixa claro que a nova interpretação da administração pública só poderá gerar efeitos futuros, mantendo preservada a segurança das situações consolidadas sob a interpretação anterior.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

- I - atuação conforme a lei e o Direito;
- II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
- III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
- IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
- V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
- VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
- VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
- VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
- IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
- X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
- XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
- XII - impulso, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
- XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

## 2.2. Outros Princípios

Avançando no estudo dos princípios aplicáveis ao processo administrativo, o **princípio da verdade real**, também chamado de **verdade material**, é de extrema importância.

Ele estabelece que, **durante o curso do processo, a administração pública deve buscar incessantemente a verdade dos fatos**, independentemente da existência de provas documentais que possam, à primeira vista, apontar um sentido diferente.

Se, por exemplo, uma comissão processante se deparar com uma prova documental que lhe pareça duvidosa, ilícita ou pouco clara, ela não pode simplesmente aceitá-la de forma passiva.

Deve buscar esclarecer os fatos por todos os meios de provas disponíveis, desde que sejam lícitos, utilizando-se de depoimentos, testemunhas, perícias, acareações e outros instrumentos que garantam a formação de uma convicção segura.

Essa busca pela verdade real não se limita apenas à fase de instrução probatória, que é o momento do processo voltado à coleta de provas.

Embora a instrução formalmente se encerre para dar lugar às fases subsequentes, como a apresentação de defesa, relatório e julgamento, a administração pública ou mesmo os interessados podem apresentar novas provas a qualquer tempo, caso isso seja necessário para esclarecer os fatos. Assim, o compromisso com a verdade não se encerra em uma etapa específica, mas permeia todo o processo.

Entretanto, é necessário **equilibrar a busca pela verdade real com a exigência da celeridade processual**. O processo administrativo precisa ser conduzido de maneira eficiente e ágil, sem excessiva demora.

Um processo moroso compromete sua finalidade e prejudica o interesse público. Dessa forma, embora a administração deva buscar sempre a verdade dos fatos, essa busca deve ser feita com bom senso e razoabilidade, para que a incessante produção de provas não comprometa o ritmo do processo.

Por esse motivo, não se admite no processo administrativo a apresentação de provas meramente protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Caso se perceba que a intenção de uma das partes é apenas atrasar o andamento do processo sem contribuir efetivamente para o esclarecimento dos fatos, essas provas serão rejeitadas.

O objetivo é manter o equilíbrio entre o dever de apurar a verdade e a necessidade de garantir que o processo seja concluído em tempo razoável, preservando tanto a segurança dos fatos apurados quanto a efetividade da prestação administrativa.

**Princípio do contraditório e da ampla defesa**, com destaque para dois pontos importantes. O primeiro é a questão da **defesa técnica**. No processo administrativo, diferentemente do que ocorre no processo judicial, **não há obrigatoriedade de assistência por advogado**.

No processo judicial, como regra geral, a presença de advogado é obrigatória para representar as partes, embora existam exceções, como nos juizados de pequenas causas. Já no processo administrativo, a contratação de advogado é facultativa.

O administrado pode, se quiser, constituir um advogado para sua defesa, como no caso de uma multa de trânsito ou de um embargo de obra, mas não é obrigado a fazê-lo.

Esse entendimento está consolidado na Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a ausência de defesa técnica por advogado não causa nulidade do processo administrativo disciplinar.

Assim, o direito de ser assistido por advogado existe, mas a sua não utilização não compromete a validade do processo. Esse direito será melhor detalhado em momento oportuno, ao se tratar dos direitos dos administrados.

O segundo ponto relevante é relacionado à **gratuidade processual**, reforçada pela Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com essa súmula, é **inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como condição para a admissibilidade de recurso administrativo**.

Isso significa que, no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição dentro da Administração Pública, o administrado não pode ser obrigado a realizar qualquer pagamento para recorrer de uma decisão.

Se uma autoridade de primeiro grau decide de maneira desfavorável, o interessado tem o direito de recorrer para uma autoridade superior sem ter que pagar taxa, fazer depósito ou oferecer garantia. Essa garantia preserva o acesso pleno aos recursos administrativos, assegurando a proteção dos direitos do administrado e reafirmando o princípio da ampla defesa.

### 3. Classificação do Processo Administrativo

Dando continuidade ao estudo da Lei 9784, que trata do Processo Administrativo Federal, focamos agora nas nos **direitos e deveres do administrado**. Nesta etapa, o objetivo é abordar a **classificação do processo administrativo**, bem como conceitos fundamentais como órgão, entidade e autoridade, além dos próprios direitos e deveres do administrado.

Quando falamos em classificação do processo administrativo, ele pode ser dividido de várias maneiras, mas começamos analisando a classificação quanto ao seu alcance, onde ele pode ser considerado interno ou externo.

O **processo administrativo interno** é aquele que trata de situações internas da administração pública, com o objetivo de **resolver questões relacionadas à rotina administrativa**, sem gerar efeitos sobre direitos ou deveres de terceiros que estejam fora da estrutura da administração.

Um exemplo típico é o processo de sindicância ou o processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD. Ambos têm como finalidade apurar infrações praticadas por servidores públicos no exercício de suas funções, sendo, portanto, processos que dizem respeito exclusivamente ao âmbito interno da administração.

Outros exemplos de processos administrativos internos incluem solicitações de licença feitas por servidores ou requerimentos de férias. Em todos esses casos, estamos diante de processos que se limitam à esfera interna da administração pública, sem envolver ou afetar direitos de particulares externos.

O foco permanece nas relações internas e na organização administrativa propriamente dita, sem repercussão direta para fora dos limites da entidade administrativa.

Além do processo interno, existe também o processo administrativo externo, que se caracteriza exatamente pela situação oposta. O **processo externo** tem como objetivo alcançar situações que **extrapolam os limites da administração pública, podendo afetar direitos e deveres de terceiros**, ou seja, dos administrados.

Ele trata de temas que não se restringem apenas às rotinas internas da administração, mas que **envolvem particulares que estão fora da estrutura administrativa**.

Um exemplo clássico de processo externo é o procedimento de concurso público. Quando a administração pública organiza um concurso, o objetivo não é apenas atender àqueles que já integram o corpo de servidores, mas sim alcançar terceiros interessados em ingressar no serviço público.

O edital de um concurso público, portanto, é voltado a toda sociedade, abrindo oportunidades para aqueles que não fazem parte da administração. Diferente do processo interno, que diz respeito apenas aos servidores já vinculados ao Estado, o concurso público visa recrutar pessoas que ainda estão fora da estrutura pública.

Outro exemplo de processo externo é o processo de aplicação de multa de trânsito. Imagine que um particular ultrapassa a velocidade permitida em uma via e, por conta disso, recebe em casa uma notificação para pagamento de multa.

Esse procedimento é realizado por meio de um processo administrativo, e justamente por envolver um particular que não pertence ao quadro da administração pública, ele é considerado um processo externo.

Apesar de ser também uma penalidade, como ocorre em uma sindicância, há uma diferença fundamental: na sindicância, a penalidade recai sobre um servidor público, alguém que já faz parte da administração, enquanto na multa de trânsito a penalidade é direcionada a um particular, a alguém que está alheio à estrutura da administração pública.

Portanto, enquanto processos como sindicâncias e pedidos de licença tratam de questões internas da administração, processos como concursos públicos e multas de trânsito são voltados para alcançar e regular situações que envolvem terceiros externos ao poder público. Assim se dá a distinção clara entre processos internos e externos dentro do contexto do processo administrativo.

Além da distinção entre processos internos e externos, o processo administrativo também pode ser classificado em processos restritivos e ampliativos, sendo que a própria nomenclatura já indica o sentido de cada um. O **processo restritivo é aquele que tem como objetivo restringir direitos do particular, enquanto o processo ampliativo busca ampliar esses direitos**.

Falando primeiro sobre o **processo restritivo**, também chamado de processo **ablatório**, trata-se daquele em que o administrado passa a sofrer **limitações ou restrições em seus direitos como consequência do processo**. Dentro dos processos restritivos, há ainda uma subdivisão entre o processo meramente restritivo e o processo sancionador.

No caso do **processo sancionador, a finalidade é aplicar uma sanção**. Isso pode ocorrer tanto em processos internos quanto externos, pois aqui o critério de classificação é outro.

O processo sancionador visa aplicar penalidades, podendo atingir servidores públicos, no exercício do poder disciplinar, ou particulares, no exercício do poder de polícia, por exemplo. Assim, sempre que um processo administrativo tiver como objetivo final a imposição de uma penalidade, estaremos diante de um processo restritivo sancionador.

Por outro lado, o **processo meramente restritivo é aquele que impõe limitações a direitos, mas sem aplicar qualquer tipo de sanção**. Ele apenas restringe um direito previamente existente, sem que isso implique em punição.

Um exemplo interessante para ilustrar essa situação é o caso em que um particular solicita uma autorização de uso de um bem público, como uma praça, para a realização de um evento. A autorização de uso, que é estudada no tema de atos administrativos, é um ato discricionário e precário, podendo ser revogada a qualquer tempo pela administração.

Assim, mesmo após a concessão da autorização, a administração pode revogar o ato antes da realização do evento. Quando isso ocorre, há uma restrição ao direito que havia sido concedido, pois o particular perde o direito de usar a praça para a festa. No entanto, essa revogação não implica em penalidade.

A administração simplesmente retira um direito que havia sido conferido de forma precária, sem que haja punição ou imposição de multa, por exemplo. Dessa maneira, caracteriza-se um processo meramente restritivo, pois há restrição de direito sem sanção.

O **processo ampliativo**, por sua vez, é aquele em que a **administração pratica um ato com a finalidade de expandir a esfera de interesses privados do particular**.

Trata-se da situação inversa ao processo restritivo. Enquanto no processo restritivo há uma limitação de direitos, no ampliativo ocorre a concessão de novos direitos ou a ampliação de prerrogativas já existentes. Assim, o particular vê seus interesses serem ampliados em decorrência da atuação administrativa.

Dentro dessa classificação, é importante entender que o processo ampliativo pode se dar por iniciativa do próprio interessado ou da administração pública. Quando a **iniciativa parte do próprio interessado**, é ele quem solicita a ampliação de seus direitos. Um exemplo claro é o pedido de licença para construir.

A construção de uma casa, por exemplo, não pode simplesmente ser iniciada sem observância das formalidades legais. É necessário solicitar e obter uma licença da administração pública, que é um ato administrativo negocial e vinculado, permitindo que a atividade pretendida seja realizada sob fiscalização estatal.

Nesse caso, o próprio particular vai até a administração para requerer a abertura do processo e a concessão da licença, caracterizando um processo ampliativo de iniciativa do interessado.

Por outro lado, existem processos ampliativos que são **iniciados de ofício pela própria administração**. Um exemplo é o processo de licitação. Imagine um fornecedor de cadeiras de escritório. A administração pública, necessitando adquirir esses bens, decide abrir um processo licitatório. O fornecedor, então, se inscreve para participar.

Nesse cenário, o processo licitatório não tem como objetivo restringir direitos dos fornecedores, mas sim ampliar suas possibilidades, permitindo que eles concorram à celebração de um contrato com a administração pública. Portanto, trata-se claramente de um processo ampliativo.

Além disso, no caso da licitação, a iniciativa é da própria administração, que, ao identificar sua necessidade de adquirir determinado bem ou serviço, promove de ofício a abertura do processo.

A partir dessa ação, fornecedores passam a ter o direito de concorrer ao fornecimento dos bens ou serviços requeridos.

Dentro da classificação dos processos ampliativos, existe ainda a divisão entre processos concorrenciais e processos simples ou não concorrenciais. O processo ampliativo, como já vimos, é aquele que amplia a esfera de interesses do particular, mas ele pode se dar em contextos diferentes, dependendo da existência ou não de competição entre os interessados.

O **processo concursal** é aquele em que se **estabelece um procedimento competitivo entre os particulares que buscam a ampliação de seus direitos**. Ou seja, a administração cria um ambiente de disputa em que diversos interessados competem para alcançar o direito pretendido. Um exemplo claro disso é o concurso público.

Quando a administração abre um concurso, ela cria um processo em que várias pessoas competem pelas vagas disponíveis. O mesmo ocorre na licitação, em que diversos fornecedores concorrem para firmar contrato com a administração pública.

Da mesma forma, em seleções públicas para permissões de uso de bens públicos, o processo é concursal, pois vários interessados disputam a oportunidade de utilizar determinado bem.

Por outro lado, **quando não existe essa competição entre os interessados**, o processo é classificado como **simples ou não concursal**. Nestes casos, não há estabelecimento de um procedimento competitivo. Um exemplo típico é o processo de autorização de uso, como quando um líder religioso solicita à prefeitura a autorização para realizar um evento em uma praça pública.

Não há outras pessoas concorrendo ao mesmo espaço, não se estabelece uma competição para decidir quem terá direito ao uso da praça. A administração simplesmente analisa o pedido individualmente, considerando critérios de conveniência e oportunidade.

Da mesma forma, o pedido de licença para construir é um processo simples, pois o interessado requer autorização para construir em seu próprio terreno, sem disputar esse direito com terceiros. Mesmo que haja vários requerimentos de licença no mesmo dia, cada um se refere a um terreno diferente e a uma situação individual, sem competição entre os solicitantes.

Portanto, nos processos ampliativos, quando há competição, estamos diante de um processo concursal; quando não há competição, trata-se de um processo simples ou não concursal. Essa classificação é de natureza doutrinária, ou seja, não está expressamente prevista na Lei 9784, mas é bastante importante, especialmente por ser frequentemente cobrada em provas.

## 4. Conceitos

Além dos critérios de classificação dos processos administrativos, é essencial compreender os **conceitos** de órgão, entidade e autoridade, conforme estabelecido no artigo primeiro, parágrafo segundo da Lei 9784. Esses conceitos são fundamentais para a correta interpretação da estrutura da administração pública.

Primeiramente, o **órgão** é definido como uma **unidade de atuação**. Essa unidade de atuação significa que **o órgão possui responsabilidades, atribuições e competências, que são estabelecidas tanto pela lei quanto por atos infralegais**. Ou seja, o órgão não é uma estrutura inerte; ele exerce diversas funções e atividades dentro da administração pública.

No entanto, um ponto crucial a ser entendido é que o órgão, **embora atue de forma ativa, não possui personalidade jurídica própria**. Ele integra a estrutura de uma entidade, **podendo pertencer tanto à administração direta quanto à administração indireta**.

Portanto, o órgão é uma unidade que exerce competências específicas, mas não tem existência jurídica autônoma; ele depende da entidade a que está vinculado para atuar.

A entidade, por outro lado, também é uma **entidade de atuação**, mas, diferentemente do órgão, ela **é dotada de personalidade jurídica própria**. Isso significa que a entidade tem **capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio**. Assim, dentro de uma entidade, encontramos diversos órgãos, que são partes internas dessa estrutura, exercendo suas competências específicas.

Visualizando de forma simples, a entidade é o ente que possui personalidade jurídica, e dentro dela existem vários órgãos que executam funções específicas em nome da entidade, mas que não se confundem com ela.



### Perigo!

O **órgão é uma unidade que exerce funções** dentro da administração pública, **sem personalidade jurídica própria**, enquanto a **entidade é uma pessoa jurídica que possui autonomia jurídica e abriga órgãos em sua estrutura**.

Além dos conceitos de órgão e entidade, é fundamental entender o conceito de **autoridade** dentro do contexto do processo administrativo. De acordo com a lei, autoridade é o **agente ou servidor público dotado de poder de decisão**. É importante destacar que nem todo servidor público ou agente público é considerado uma autoridade.

Apenas aqueles que possuem poder decisório são assim classificados.

Dentro da estrutura da administração pública, há servidores que, embora façam parte da máquina administrativa e possam praticar atos administrativos, não têm poder de decisão. São servidores que executam atividades, mas não possuem a autonomia para decidir sobre matérias que lhes são atribuídas.

Em uma estrutura hierárquica típica de um órgão, por exemplo, é possível identificar servidores na base que não têm poder decisório. Acima deles, aparecem aqueles servidores que, pelo cargo ou pela função, têm a capacidade de tomar decisões. Esses sim são as autoridades.

Podemos visualizar essa hierarquia como composta por servidores sem poder decisório e, a partir de um determinado nível, por autoridades que detêm competência para decidir sobre determinadas questões.

Assim, dentro de um órgão, nem todos os integrantes são autoridades; apenas aqueles que possuem o poder da caneta, que têm a responsabilidade de tomar decisões administrativas, é que recebem essa qualificação.

Há ainda um aspecto relevante relacionado ao início do processo administrativo. A lei determina que, salvo disposição legal em sentido contrário, **o processo administrativo será iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico com poder de decisão**.

Isso significa que não se pode iniciar um processo diretamente perante um servidor que, embora esteja no nível mais baixo da estrutura, não tenha poder decisório. O processo deve começar na autoridade que, dentro da hierarquia, esteja mais próxima da base, mas que já possua a competência para decidir.

Caso o processo seja objeto de recursos ou revisões, ele poderá, posteriormente, ser encaminhado às autoridades de níveis superiores, como as de segundo ou terceiro grau, conforme a estrutura hierárquica do órgão.

Portanto, a correta identificação da autoridade no âmbito administrativo é fundamental, tanto para o desenvolvimento regular do processo administrativo quanto para a garantia de que as decisões sejam tomadas por quem de fato detém competência legal para tanto.



Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

## 5. Direitos dos Administrados

Falando agora sobre os **direitos** do administrado no âmbito do processo administrativo, conforme previsto no artigo terceiro da Lei 9784, é importante destacar que esses direitos são assegurados sem prejuízo de outros previstos em lei.

Em primeiro lugar, **o administrado tem o direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores públicos**. Isso significa que todo aquele que participa de um processo, seja pleiteando algum direito ou até mesmo sendo alvo de um processo sancionador, deve ser tratado com urbanidade e dignidade pelas autoridades e pelos servidores.

Não pode haver qualquer tipo de obstáculo desnecessário que dificulte o exercício dos direitos do administrado. Ao contrário, esses agentes devem sempre facilitar tanto o exercício dos direitos quanto o cumprimento das obrigações dos administrados.

Além disso, o administrado tem **direito à ciência da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado**. Isso significa que ele deve ser informado sobre o andamento do processo, saber em que fase o processo se encontra e qual autoridade está conduzindo o procedimento.

Esse direito visa garantir transparência e permitir que o interessado acompanhe de forma efetiva tudo que acontece no processo em que está envolvido.

Outro direito importante é o de **ter vista dos autos**. Se o administrado é parte interessada, ele tem o direito de acessar o processo, folhear os documentos, tomar conhecimento dos atos praticados e, se desejar, tirar cópias dos documentos constantes nos autos.

Caso o processo seja eletrônico, o acesso deve ser garantido de forma adequada, com vistas a respeitar o princípio da publicidade e o direito à ampla defesa.

O administrado também possui o **direito de conhecer todas as decisões proferidas no processo**. Afinal, se ele é parte interessada, tem pleno direito de saber quais foram as decisões tomadas, qual o conteúdo delas e quais as suas consequências no âmbito do processo.

Ainda, é assegurado o **direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão final ser proferida**. Isso está diretamente ligado ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que asseguram ao interessado a oportunidade de se manifestar, de trazer argumentos e de apresentar provas em seu favor.

É fundamental que essas alegações e documentos sejam apresentados antes da decisão, para que possam efetivamente ser considerados pela autoridade competente no momento da análise do processo.

Por fim, o administrado tem o **direito de ser assistido por advogado de maneira facultativa**, salvo nos casos em que a lei expressamente exigir a representação obrigatória por advogado.

Essa previsão está em consonância com a Súmula Vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a ausência de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Portanto, como regra geral, a presença de advogado é um direito, mas não uma obrigatoriedade, salvo disposição legal específica em contrário.

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

- I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
- II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
- III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;
- IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.

## 6. Deveres do Administrado

Agora falando sobre os **deveres** do administrado perante a administração pública, o artigo quarto da Lei 9784 traz de forma clara essas obrigações, sem prejuízo de outros deveres que possam estar previstos em normas específicas.

O primeiro dever do administrado é **expor os fatos conforme a verdade**. Esse é o princípio básico que se espera de qualquer cidadão que participe de um processo administrativo: a obrigação de não mentir.

Sempre que for prestar depoimentos, apresentar documentos ou formular alegações, o administrado deve **agir com total compromisso com a verdade**, evitando qualquer distorção ou omissão intencional de fatos.

Outro dever importante é o de **proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé**. Esses princípios estão interligados e dizem respeito à forma de comportamento que o administrado deve adotar no processo. Agir com lealdade significa ser fiel aos princípios da justiça, respeitando tanto a administração quanto os demais envolvidos.

Urbanidade refere-se ao dever de manter uma postura respeitosa e cortês no trato com as autoridades e servidores. Boa-fé, por sua vez, implica agir com honestidade e retidão, buscando sempre a correta consecução dos objetivos do processo.

O administrado também tem o **dever de não agir de modo temerário**. Agir temerariamente seria, por exemplo, ingressar com pedidos ou alegações no processo sabendo que não possui um direito legítimo, apenas com o objetivo de tumultuar, atrasar decisões, ou criar obstáculos artificiais para a administração pública.

Essa conduta se aproxima da chamada litigância de má-fé e é vedada no âmbito do processo administrativo.

Por fim, o administrado deve **sempre prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos**. Sempre que solicitado pela administração e estando na posse das informações, ele deve fornecer esses dados de forma precisa e completa.

Essa colaboração é fundamental para o desenvolvimento regular do processo e está diretamente ligada à boa-fé e ao compromisso com a verdade.

Esses deveres, portanto, estão todos entrelaçados: verdade, lealdade, urbanidade, boa-fé, ausência de comportamento temerário e colaboração efetiva para o esclarecimento dos fatos formam o conjunto de condutas esperadas do administrado em sua relação com a administração pública no âmbito dos processos administrativos.



Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

- I - expor os fatos conforme a verdade;
- II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
- III - não agir de modo temerário;
- IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

## Resumo

### 1. Processo Administrativo Federal e Lei 9784/1999

- A Lei 9784/99 rege o processo administrativo no âmbito federal.
- A lei organiza tanto o processo (vínculo jurídico entre Administração e interessado) quanto o procedimento (sequência ordenada de atos).

### 2. Diferenças entre Processo Administrativo e Processo Judicial

- Processo Judicial: tripartido (juiz + duas partes), ocorre no Poder Judiciário.
- Processo Administrativo: bipartido (Administração Pública + interessado), conduzido por autoridades administrativas.

### 3. Finalidades do Processo Administrativo

- Diversas finalidades: restrição ou ampliação de direitos, aplicação de sanções, acolhimento de requerimentos.
- Garantia de contraditório e ampla defesa, conforme o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF/88).

### 4. Aplicabilidade da Lei 9784

- Lei Federal: aplica-se inicialmente à administração federal.
- Lei Nacional x Lei Federal:
  - Lei Nacional: aplicável a todos os entes (ex.: Lei de Licitações).
  - Lei Federal: aplicável apenas à União (ex.: Lei 9784/99).
- Cada estado e município deve ter sua própria lei de processo administrativo.

### 5. Aplicação Subsidiária da Lei 9784 segundo o STJ

- Súmula 633 do STJ: a Lei 9784 pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados, municípios e DF se inexistir norma local específica.
- Aplicação integral ou parcial, dependendo da existência ou não de lacunas na legislação local.

### 6. Princípios da Administração Pública previstos na Lei 9784

- Princípios Infraconstitucionais: previstos em lei ordinária, complementando os princípios constitucionais (art. 37 da CF/88).
- Princípios destacados:
  - Legalidade: atuação conforme o ordenamento jurídico (influência da juridicidade).
  - Finalidade: busca do interesse público, não de interesses pessoais (faceta da impessoalidade).
  - Motivação: necessidade de fundamentar os atos administrativos.
  - Razoabilidade e Proporcionalidade: adequação entre meios e fins, bom senso nas decisões.
  - Moralidade: atuação ética e honesta, com especial atenção ao uso correto do dinheiro público.
  - Ampla defesa e Contraditório: direito ao uso de todos os meios de defesa e ao contradizer acusações.

- Segurança Jurídica: estabilidade das relações jurídicas (prazos, decadência, anulação de atos).
- Interesse Público: supremacia e indisponibilidade do interesse público sobre o privado.
- Eficiência: busca de melhores resultados com menor custo.

## **7. Critérios de Aplicação dos Princípios no Processo Administrativo**

- atuação conforme a lei e o Direito;
- atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
- objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
- atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
- divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
- adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
- indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
- observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
- adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
- garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
- proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
- impulso, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
- interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

## **8. Princípios Específicos:**

- Princípio da Verdade Real (ou Verdade Material)
  - Administração deve buscar a verdade dos fatos a qualquer tempo no processo.
  - Pode admitir novas provas mesmo após a fase de instrução, desde que não comprometa a celeridade processual.
  - Rejeição de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias.
- Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
  - Defesa técnica:
    - Presença de advogado no processo administrativo é facultativa.
    - Súmula Vinculante 5 do STF: ausência de defesa técnica não anula o processo administrativo.
  - Gratuidade Recursal:
    - Súmula Vinculante 21 do STF: é inconstitucional exigir depósito ou arrolamento prévios para interposição de recurso administrativo.

## **9. Classificações do Processo Administrativo**

- Quanto ao alcance:
  - Processo interno: trata de questões internas da administração pública, sem afetar terceiros (ex: PAD, sindicância, solicitação de licença ou férias).

- Processo externo: alcança direitos ou deveres de terceiros, fora da administração (ex: concurso público, aplicação de multa de trânsito).
- Quanto ao impacto nos direitos:
  - Processo restritivo (ablatório): restringe direitos do administrado.
    - Sancionador: aplica sanções (ex: penalidade em servidor ou multa a particular).
    - Meramente restritivo: restringe direitos sem aplicar sanções (ex: revogação de autorização de uso de bem público).
- Processo ampliativo: amplia a esfera de direitos do particular.
  - De iniciativa do interessado: quando o próprio interessado requer a ampliação (ex: pedido de licença para construir).
  - De iniciativa da administração: quando a administração inicia o processo (ex: processo licitatório para aquisição de bens).
- Quanto à existência de concorrência:
  - Processo concorrencial: envolve competição entre interessados (ex: concurso público, licitação).
  - Processo simples ou não concorrencial: sem competição, apenas análise individual (ex: autorização de uso, licença para construir).

#### **10. Conceitos Fundamentais segundo o Artigo 1º, §2º da Lei 9784**

- Órgão:
  - Unidade de atuação com atribuições e competências.
  - Sem personalidade jurídica própria.
  - Integra a estrutura da administração direta ou indireta.
- Entidade:
  - Unidade de atuação com personalidade jurídica.
  - Pessoa jurídica que abriga órgãos em sua estrutura.
- Autoridade:
  - Agente ou servidor público com poder de decisão.
  - Nem todo servidor é autoridade; apenas quem possui competência decisória.
  - O processo administrativo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico com poder de decisão.

#### **11. Direitos do Administrado**

- Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores.
- Ter ciência da tramitação dos processos em que for interessado.
- Ter vista dos autos e obter cópias de documentos.
- Conhecer as decisões proferidas no processo.
- Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão.
- Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo nos casos previstos em lei.

#### **12. Deveres do Administrado**

- Expor os fatos conforme a verdade.
- Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.

- Não agir de modo temerário (evitar a litigância de má-fé).
  - Prestar informações solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
- 

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---